تخير فيها وكفارة الاختيار) اى غير حالة الاعتذار (لا تخير فيها) اى بل تحتم الكفارة عنها انتهى وخالفهما الطرابلسى حيث قال ولو لبس قميصا للضرورة وخفين من غير ضرورة فعليه دم وفدية كذا ذكره فى الكبير على سبيل الاعتراض ويمكن دفعه بأن يقال مراده الدم المتحتم لغير الضرورة والفدية المخيرة فى الضرورة وفى الكرمانى ولو لبس قميصا لضرورة فلما مضى بعض اليوم لبس قميصا آخر ولبس قلنسوة لغير ضرورة حتى مضى اليوم فعليه فى لبس القميص كفارة واحدة كفارة الاضطرار وفى لبس القلنسوة كفارة أخرى غير الاضطرار لان هذا اللبس غير اللبس الاول أى لاختلاف الوصفين كونهما بعذر وبغيره فكانا كشيئين متغايرين سواء فى مجلس او مجلسين انتهى وهذا الحكم فى الحلق بأن حلق بعض اعضائه لعذر وبعضها لغير عذر ولو فى مجلس يتعدد الجزاء وهكذا فى الطيب والله أعلم (ولو كان به حمى غب) بكسر الغين المعجمة وتشديد الموحدة أى بأن تأتى يوما بعد يوم ونحو ذلك (فجعل يلبس المخيط يوما) اى للاحتياج اليه (وينزعه يوما) للاستغناء عنه فادامت الحمى تأخذه فاللبس متحد وعليه كفارة واحدة وان زالت هذه وحدثت أخرى اختلف حكم اللبس فعندهما كفارتان كفر للاول أولا وعنده كفارة واحدة ان لم يكفر وان كفر فكفارة أخرى على مافى البدائع وغيره (أو حصره عدو) اى فى حصن ونحوه (فاحتاج الى اللبس للقتال اياما) أى مثلا (يلبسها اذا خرج عليه) أى على العدو أو بعكسه (وينزعها اذا رجع) اى هو او عدوه (اولم ينزع أصلا) أى ولو رجع العدو (أولم يرجع) أى العدو (ولكن يلبس فى وقت وينزع فى وقت) أى والعلة قائمة بأن لم يذهب هذا العدو فان ذهب وجاء عدو غيره لزمه كفارة أخرى (أو كان به) أى وقع بالمحرم (ضرورة أخرى) أى غير ضرورة الاحصار (لاجلها يلبس فى النهار) أى للاحتياج اليه (وينزع فى الليل للاستغناء عنه أو فعل بالعكس) أى بأن لبس فى الليل ونزع فى النهار (لبرد وغيره) من الضرورات (اولم ينزع ولو مع الاستغناء عنه والعلة لازمة) جملة حالية مفيدة ان بقاء العلة قامت مقام الضرورة الدائمة (فادام العذر) أى موجودا حقيقة وحكما (فاللبس متحد فى جميع ذلك) أى فى جميع ماذكر من الصور (وعليه كفارة واحدة) اى للتداخل (يتخير فيها) أى لارتكابه معذورا (فان زال العذر الذى لاجله لبس) أى بالكلية (بيقين) اى زال بيقين (فنزع أولم ينزع وحدث عذر آخر) أى فلبس (أولم يحدث عذر ولكن دام على اللبس) اى بلا عذر (فعليه كفارة أخرى الا اذا كان على شك من زوال العذر فاستمر) اى على لبسه (فعليه كفارة واحدة مالم يتيقن زواله) وهذا كله توضيح قد علم بيانه من تقييده الزوال فى السابق بيقين والاصل فى جنس هذه المسائل انه ينظر الى اتحاد الجهة واختلافها لا الى صورة اللبس لكن هنا دقيقة وهى انه اذا كان بقاء العذر حكميا وزواله حقيقيا فالظاهر انه يجب عليه نزعه لئلا يكون عاصيا وان سقط عنه الكفارة فى هذه الصورة فلبقاء ما فى الجملة ولو زر الطيلسان يوما فعليه دم وفى اقله صدقة ولو ألقى القباء) اى ونحوه كالعباء (على منكبيه وزره يوما فعليه دم) أى نفاقه وان لم يدخل يديه فى كميه) كما صرح به فى النهاية وشمس الائمة والاسبيجابى والبدائع لان الزر بمنزلة الادخال ومن قال (وكذا لو لم يزره ولكن أدخل يديه فى كميه) وكذا اذا أدخل احدى يديه فى كمه ولو لم يزر لانه بمنزلة الزر واحد ولانه يصدق عليه حينئذ تعريف المخيط على ماسبق ويؤيده مافى بعض النسخ من افراد الضميرين (ولو ألقاه) أى على منكبيه (ولم يزر ولم يدخل يديه فى كميه فلا شىء عليه)أى من الجزاء (سوى الكراهة) استثناء منقطع أى لكن الكراهة ثابتة لمخالفته السنة ولا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا اى لاشىء عليه من الاحكام الا الكراهة وهذا عندنا خلافا لزفر حيث قال عليه دم (ولو لم يجد سوى سراويل فلبسه من غير فتق)اى شق ولم

فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصى وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مصغية والسر عندك علانية والحلال ماأحللت والحرام ماحرمت والدين ماشرعت والامر ماقضيت والخلق خلقك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤف الرحيم أسألك بنور وجهك الذى أشرقت له السموات والارض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك ان تقبلنى فى هذه العشية وأن تجيرنى من النار بقدرتك ياأرحم الراحمين (اللهم) اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى وأعوذ بك